

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 460/2532

นางสาวอมรศรี เจียรนาชาติ

โจทก์

นายรัช เกียรติเลิศพงศา กับพวก

จำเลย

นายรัช เกียรติเลิศพงศา ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาสามเสน ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเกรียง เกียรติเลิศพงศา ที่ 4 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 162)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่
โจทก์ 92,431 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 88,030 บาท นับ
แต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จให้ยกฟ้องโจทก์
สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 160,159)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดย
จำเลยได้นำหลักทรัพย์ของผู้มีชื่อมาวางเป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำ
ประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ141 แผ่นที่ 2,144)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมทั้งดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมทั้งดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พนม พ่วงวิทยุ-สุทิน นนทแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ